Internes Anfechtungsgutachten Kiezflitzer gegen Brosekamp

Interne Vergleichsfassung zur Testakte · AG Charlottenburg 36c IN 2291/25 · LG Berlin 94 O 47/26

1 Ergebnis

150.000 EUR Darlehensrückzahlung sind nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO mit hoher Aussicht anfechtbar. Der Vorschuss von 15.000 EUR im letzten Monat ist als nicht geschuldete Deckung und hilfsweise nach § 133 InsO zu prüfen. Das Beraterhonorar von 20.230 EUR ist nur nach einzelner Zuordnung von Leistung, Fälligkeit und Marktwert anzugreifen. Der fiktive Ausgang entspricht 165.230 EUR Hauptforderung. Seine Begründung darf nicht als allgemeine Wissensvermutung aus § 138 InsO übernommen werden.

2 Bezugsdaten und Transaktionen

Eigenantrag vom 14.11.2025 (11), vorläufige Verwaltung am 17.11.2025 (12), Eröffnung am 01.03.2026 und Bestellung von Dr. Gesa Trux (14). Das Jahr vor dem Antrag beginnt am 14.11.2024, die letzten drei Monate am 14.08.2025 und der letzte Monat am 14.10.2025. Der Antragszeitpunkt und nicht die Eröffnung ist für diese Rückrechnung entscheidend. Kontoauszug 07 belegt die Belastungen. Die endgültigen Gutschriften sind bei Streit gesondert nachzuweisen.

2.1 Valuta 150.000 EUR am 20.12.2024

Der Vertrag vom 15.05.2023 (03) und die Verbuchung in 07 belegen Rückführung einer Gesellschafterfinanzierung. Die Beteiligung beträgt 20 %, sodass das Kleinbeteiligtenprivileg nicht greift. Die Tilgung des nachrangigen Anspruchs mit frei verfügbarem Geld benachteiligt die übrigen Gläubiger. § 135 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO verlangt keine Krise im Zeitpunkt der Rückzahlung. Die Dezemberzahlung ist auch ohne Beleg für Zahlungsunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt erfasst. Für § 133 gibt es für Dezember 2024 keinen ausreichenden Nachweis von Krisenerkenntnis, Vorsatz und Gegnerkenntnis. Der separate Eintrag über 9.000 EUR Zinsen am 30.12.2024 ist nicht Bestandteil des Auftrags aus 01. Eine mögliche eigene Anfechtung wäre nach Zweck und wirtschaftlicher Qualifikation sowie fristbezogen gesondert zu prüfen.

2.2 Beratungshonorar 20.230 EUR am 12.09.2025

Vertrag 04 sieht 170 EUR je Stunde zuzüglich Umsatzsteuer, monatliche Abrechnung und Zahlung binnen 14 Tagen ab Zugang vor. Rechnung 05 vom 31.08. umfasst Juli und August, 100 Stunden, 17.000 EUR netto. Die Stundenliste 06 summiert sich rechnerisch auf 100, enthält aber 20 Stunden Sammelposition am 31.08. ohne die erwähnte Einzelliste. Die Zahlung 07 ist am 12.09. belegt. Der Rechnungszugang ist für Fälligkeit und etwaige vorzeitige Leistung zu sichern. Für den Juli-Teil weicht die gemeinsame Rechnung von der monatlichen Vereinbarung ab. Die Rechnung verweist auf einen anders nummerierten Stundennachweis. Dem originalen Leistungs- und Anlagenabgleich kommt Vorrang vor bloßer Übernahme der Nummer aus 05 zu.

Tatsächlich verwertete Beratungsleistungen sind durch Arbeitsprodukte, Termine, Übergaben und Marktpreis zu belegen. Für Augustleistungen sprechen Rechnung und zeitnahe Zahlung für unmittelbaren Austausch. Der Juli-Anteil und die Sammelstunden bedürfen einer konkreten Betrachtung nach Branchengepflogenheiten. Keine automatische starre Frist für Beratungsleistungen. Im Umfang unmittelbarer, gleichwertiger Beratung in das Schuldnervermögen schützt § 142 InsO. Auf erkennbare Unlauterkeit über den etwaigen Vorsatz hinaus fehlt für belegte Arbeitsleistung ein tragfähiger Hinweis. Soweit unmittelbare Gleichwertigkeit nicht feststeht und ein Masseverlust verbleibt, kommen §§ 130, 131 Abs. 1 Nr. 2/3 und 133 InsO je nach Kongruenz und Beleglage in Betracht. Der im fiktiven Urteil 24 anerkannte Bargeschäftsschutz ist wegen der offenen Zuordnung kein Ersatz für Prüfung der tatsächlichen Leistungen.

2.3 Vorschuss 15.000 EUR am 24.10.2025

Die E-Mail vom 20.10. verlangt einen Abschlag zur Kapazitätsreservierung. Nach 04 Ziffer 3 bestehen keine Vorauszahlungsansprüche. Die Auszahlung aus dem Geschäftskonto (07) minderte freie Masse. Für eine vereinbarte und werthaltige Änderung, nachweisbare Kapazitätsbindung als Gegenleistung oder zugeordnete Leistung im Oktober/November fehlt ein hinreichender Beleg. Bei Deckung eines bestehenden beziehungsweise im Beratungsverhältnis angelegten Honorars ohne Anspruch auf gerade diese Art und Zeit spricht § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO für Rückgewähr ohne Kenntnisnachweis. Wenn sich der Vorgang als Leistung ohne Gläubigerstellung bezüglich des Vorschusses erweist, ist stattdessen § 133 und bei fehlender Gegenleistung § 134 InsO zu prüfen. Die bloße Bezeichnung als Vorschuss beantwortet diese Frage nicht. Das Fehlen einer äquivalenten Gegenleistung schließt das Bargeschäft aus. § 133 ist besonders wegen der im Chat eingeräumten Zurückstellung der TK aussichtsreich.

3 Zahlungsunfähigkeit und subjektive Merkmale

Die Statusreihe 15 weist am 01.07. 17,1 %, am 01.08. 39,8 %, am 01.09.2025 statisch 55,1 % und unter Dreiwochenzuflüssen nach Gutachten 13 27,0 % Unterdeckung aus. Am 01.10. 70,1 %, am 01.11. 88,4 %, am 13.11. 98,4 %. Leasingrücklastschrift am 02.09. (07 und E-Mail Cargofleet), Sozialrückstände und offene Löhne stützen den Befund. Der 01.09. ist der späteste belastbare Eintrittsstichtag nach 13. Auf den 12.09. und 24.10. ist anhand vollständiger Bankstände und fälligkeitsbereinigter OPOS einschließlich neu fällig werdender Posten fortzuschreiben. Die Überschuldungsrechnung zum 30.06. (16) und die IBB-Absage sind getrennt von § 17 InsO zu behandeln. Für Dezember 2024 fehlt eine entsprechende Rückrechnung.

Wittkamp war Empfänger der Cash-Reports und autorisierte die Auszahlungen (05, Chat). Der KW34-Report nennt 96.000 EUR gegen 214.000 EUR fällige Verbindlichkeiten und eine drohende Lohnlücke ohne Finanzierung. Der Chat vom 29.08. und 24.10. zeigt bewusstes Ausweichen auf Brückenfinanzierung und Zurückstellung der TK wegen des Vorschusses. Der LOI vom 30.09. über bis zu 2,5 Mio. EUR war weitgehend unverbindlich und von Due Diligence abhängig. Er kann Sanierungshoffnung erklären, belegt keine gesicherte kurzfristige Liquidität. Die Absage vom 07.11. begründet keine rückwirkende Kenntnis am 12.09. oder 24.10. Im September ist zwischen tatsächlich erbrachter betriebsnotwendiger Beratung und späterer Vorzugszahlung zu unterscheiden. Im Oktober sprechen eine stark gewachsene Lücke und die gezielte Mittelverlagerung stärker für Benachteiligungsvorsatz.

Brosekamp erhielt laut 04 Finanzzugang, war Adressat des Reports vom 22.08. und Teilnehmer am Gründerchat. Seine Bitte um Risikovermeidung am 20.10. und die Antwort auf die zurückgestellte TK am 24.10. sind konkrete Indizien für Kenntnis von Krise und Benachteiligung. Die zeitliche Abfolge ist zu sichern. Eine Kenntniserklärung erst nach unwiderruflicher Gutschrift allein genügt nicht. Sein Finanzzugang kann ihn nach § 138 Abs. 2 InsO zur nahestehenden Person machen, die 20 % allein erfüllen nicht die Beteiligungsgrenze von mehr als einem Viertel. § 138 definiert Nähe und enthält keine allgemeine Vermutung der Kenntnis des Benachteiligungsvorsatzes. Tatbestandsspezifisch sind § 130 Abs. 3, § 131 Abs. 2 oder § 133 Abs. 4 und daneben § 133 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 zu prüfen. Die erst im November dokumentierte Gewissheit des Scheiterns stützt keinen automatischen Rückschluss. Berichtszugang, Chat-Zeitstempel und vor Zahlung bestehende Investorenkommunikation tragen die Beweisprüfung.

4 Rechtsfolgen und Prozessplan

Für die 150.000 EUR und den Vorschuss getrennte bezifferte Klagepositionen nach § 143 Abs. 1 InsO. Honorar erst nach Auswertung der monatlich zugeordneten Stundennachweise, tatsächlicher Leistungsabgabe und Vergleichspreis aufnehmen. Zeugen Wittkamp und Buchhalterin Sanftl zu Report, Entscheidungszeitpunkt und Vorschuss, Vondracek zu Finanzierung und Verbindlichkeit. Zinsen ab Verzug oder Rechtshängigkeit, keine automatische Verzinsung ab 01.03.2026. § 144 InsO verlangt getrennte Erfassung einer wiederauflebenden nachrangigen Darlehensforderung und einer gegebenenfalls bestehenden Honorarforderung. Regelverjährung nach § 146 InsO und §§ 195, 199 BGB bei Kenntnis im Eröffnungsjahr vorläufig 31.12.2029, Klagehemmung und Titelfrist gesondert.

Das fiktive Urteil 24 sprach 165.230 EUR zu und wies 20.230 EUR ab. Nach 25 wurden 178.170,15 EUR einschließlich Zinsen am 30.08.2027 gezahlt. Der Zahlungsbeleg zum fiktiven Vollzug ersetzt weder eine Neuberechnung der Zinsen noch die eigenständige Würdigung der Aktenfehler.

5 Rechtsquellen

• Insolvenzordnung §§ 17, 19, 39, 129–146

• BGH, Urt. v. 06.05.2021, Az. IX ZR 72/20, Rn. 30–48, zur Kenntnis von Krise und Benachteiligung. Amtlicher Volltext

• BGH, Urt. v. 05.12.2024, Az. IX ZR 122/23, Rn. 23–35, zur zusätzlich erforderlichen Unlauterkeit. Amtlicher Volltext